MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Histoire du droit et des institutions	Licence 1 Droit	2 h	/20	Sources historiques du droit et évolution institutionnelle ivoirienne

Consignes : Partiel blanc original ResumeCI — traitez les deux parties ; exigences : chronologie exacte, vocabulaire historique précis.

Première partie — Dissertation (10 pts)

Introduction 2 pts · I. 4 pts · II. 4 pts

Sujet : « Le droit ivoirien actuel : héritage ou rupture avec le passé colonial ? »

Dissertation juridique complète : introduction en 4 temps, deux parties équilibrées, conclusion.

✓ CORRIGÉ

Introduction : amorce sur 60 ans d'indépendance → définition du « droit hérité » (normes coloniales conservées par les lois de reprise) → problématique : *le droit ivoirien est-il la continuation du droit colonial ou sa reconstruction ?*

I. Un héritage colonial structurant. A. Reprise massive à l'indépendance : Code civil français (famille, successions, contrats), structure judiciaire, droit administratif — continuité nécessaire pour l'État naissant. B. Persistances actuelles : dualisme juridictionnel, procédure civile, conception de la propriété individuelle héritée du droit romano-civiliste.

II. Une reconstruction souveraine progressive. A. Adaptations propres : lois foncières et coutumières, code de la famille ivoirien (abolition des inégalités de filiation), institutions des III Républiques (multipartisme 1990, Sénat 2016). B. Construction propre : droit OHADA harmonisé africain, intégration CEDEAO — le droit ivoirien dialogue avec le droit français mais décide désormais selon ses besoins.

Conclusion : le droit ivoirien est un *système hybride* : socle colonial repris, mais rénové par la souveraineté — héritage assumé, pas subi.

Deuxième partie — Chronologie commentée (10 pts)

2 pts par jalon

Ordonnez et commentez les cinq jalons suivants en une page : droit romain, coutume africaine, droit canon, Code civil 1804, constitutions ivoiriennes.

Pour chaque jalon : époque, apport, héritage dans le droit ivoirien actuel.

✓ CORRIGÉ

1. Droit romain (Antiquité) : Corpus Iuris Civilis — technique juridique, catégories (personnes, biens, obligations) ; héritage : structure conceptuelle de tout le droit privé ivoirien.

2. Coutume africaine (tradition millénaire) : droit oral, lignager, communautaire ; héritage : subsiste dans les statuts personnels, la terre, le mariage coutumier — coexistence avec le droit écrit.

3. Droit canon (Moyen Âge) : droit de l'Église, procédure inquisitoire, droit du mariage chrétien ; héritage : influence sur le mariage civil monogamique et la procédure.

4. Code civil 1804 : codification révolutionnaire française (égalité, propriété, liberté contractuelle) ; héritage : colonisation → reprise 1960 → fonds du droit civil ivoirien.

5. Constitutions ivoiriennes (1960, 2000, 2016) : souveraineté retrouvée, trois Républiques ; héritage : droit ivoirien autonome, soumis à sa propre Constitution.

Synthèse : stratification — chaque couche historique a laissé une strate dans le droit actuel ; comprendre le présent suppose de lire cette chronologie.